

מסורת הש"ם

^(א) [לְקַמֵּן יוֹ], (ב) לְשֵׁל גַּבְּ, (ג) לְקַמֵּן כֹּהֵ, (ד) לְשֵׁל יָד, (ה) יָד, [לְקַמֵּן לֵט מֵהָ];

גליון הש"ם

גמ' או לאו בכחו דמי. עי' לקמן כב ע"א תוס' ד"ה ור"י בדאמחא לטוחי: שם דקאזיל מיניה מיניה. לקמן מד ע"ב: שם ור"א סבר לה כ"ר בירפין. עי' לקמן דף כא ע"ב תודיה ומר סבר:

רבינו הגנאל

ת"ש תרגולין שהיו מחטטין בחבל דלי ונפסק החבל ונשבר. הדלי, משלמין נזק שלם. ואוקימנא, דמאוס בלישא, דלאו משונה. ודבלי, פשיט רב ביבי דקאזיל מיניה מיניה. פ"י מיניה מיניה דדלי א) כי התרגול נמקד בלישא שבחבל ומגלגל הדלי עמו והקישו לאבן ונשבר הדלי ונפסק החבל בחטטותו. כי האי גונא משלם נזק שלם, הכי ודאי בגופם הויקא את הדלי ולא בכוחם. אבל אם נפסק החבל שלא מחמת חטטותו ונפל הדלי ונשבר, זה דין צרורות הוא חצי נזק הוא דמשלם. ואמר"י כי האי גונא כגון דקאזיל מיניה מיניה בעי"ן פ' ר' ישמעל והטעם בן בזה בין בזה אחד הוא. ובעני דרבא לא איפשיטא, ודינא כדון תיקי. בעי רבא חצי נזק צרורות מגופו משלם או מן העליה. ת"ש כלב שנטל את החררה והלך לגדיש, אבל את החררה והדליק לגדיש. על החררה משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק. על הגדיש חצי, מאי טעמ' משום דהוה ליה צירורות ותני עלה, פ"י תני בבריאתא, ועל הגדיש משלם חצי נזק מגופו, ש"מ מגופו משלם. ואקשי"י אי הכי לר' אלעזר, דאמ' על הגדיש נזק שלם, מי איכא נזק שלם מגופו. והא דר' אלעזר לא אשכחנן לה בהדיא היכא איתמרא, מיהו מסתברא דבגדיש מיירי. ופרקי' אלא כגון דשני בהאי גחלת, פ"י דאדייה אדייה, ור' אלעזר סבר לה כ"ר טרפון דאמ' משונה בחצר הניזק נזק שלם. ודחי' לה, ואמ' ולא היא אלא ר' אלעזר סבר לה כסומכוס דסבר צרורות נזק שלם, וסבר לה כ"ר יהודה דאמ' צד תמות במקומה עומדת. וכי קתני מגופו לדברי הכל, לרבנן פשוטה היא, ולר' אלעזר מצד תמות בלחוד קתני מגופו, והחצי שהוא מועד מן העליה, כ"ר יהודה. והא דר' יהודה בסוף פ' שור שנחנ ד' הו' שוורים, הלכה קשור בעליו כ"ר ער ר' יהודה אומ' תם חייב מועד פטור. גמ', אמר רב אדא בר אבהו לא פטר ר' יהודה אלא צד העדאה שבו אבל צד תמות במקומה עומדת. ורד"א **רב חמא** (ב) לא

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

בהסיו לרורות. והצרורות שצרו הכלים והוא לא נגע בכלי. מאן דאמר מועד סבר לה כסומכוס ומאן דאמר אינו מועד סבר לה כרבנן: **ונשבר הדלי**. קס"ד דעל ידי שהיה התרגול מנקר את החבל נתגלגל הדלי ונשבר: **סרגמא אחבל**. הא דקמתי נזק שלם

אחבל: **משונה הוא**. שאין דרך שן לאכול את שאין ראוי לה וחצי נזק לשלם: **דמאוס בלישה**. שמדונקת זו עיסה. דמאוס לשון לכלוך: **אלא סומכוס היא**. ולעולם בתר תצר מנא אזלינן וצרורות הן וסומכוס היא: **צין כחו לנח כחו**. דלי שנתגלגל הו כחו והאחר שנשבר בצרורות הדלי הו כח כחו: **דבעי רב אשי**. לקמן בשמעתין: **דקא אזיל**. דלי: **מיניה מיניה**. דתרגול ולא נשבר על ידי גלגול למקום אחר אלא הוא דוחפו כל שעה ובשעת שצירה נמי: **קסבר מגופו משלם**. והיינו אינו מועד **דדינו כחם לכל מילי**: **קסבר מעלייה משלם**. והאי מועד דקאמר לאו לנזק שלם אלא לעיני עלייה לחצי נזק: **לא צפונמא דסומכוס ורבנן**. ומועד לנזק שלם קאמר: **ועל החררה ג"ש**. דהיינו שן. והדלקת גדיש הו צרורות דאינו אלא כחו שהוא מניח כאן הגחלת והוא הולך ודולק למקום אחר והא מתנימין היא בפירקין: **ותני עלה**. בתוספתא (פ"ג ה"א) מגופו משלם להאי חצי נזק: **וספצרא**. משום צרורות כי אורחיהו מחייב לה: **לר' אלעזר**. דאמר צברייתא נזק שלם ואפילו אי סבירא ליה כסומכוס דאמר לצרורות ג"ש מגופיה מי אשכחן נזק שלם וכל אורחיה כגון צרורות רבא גופיה לא קמיבעי ליה אלא אליבא דרבנן דאמרי חצי נזק מצביא ליה אי הוה האי כשאר חצי נזק ומגופו או דלמא בתר כאורחיה אזלינן וכל כי אורחיה מעלייה הוא אכל אליבא דסומכוס פשיטא ליה לרבא דמעלייה משלם דהא לכל מילי כמועד משוי לכו: **אלא כגון דשני בגחלם**. שנטלה צפיו והניחה דהיינו שינוי אלא בעיין מהכא לא תפשוט דאי צרורות כאורחיהו דכולי עלמא מעלייה משלם והכא בצרורות ששינה בן קמיפלגי וצלורות כי אורחיהו צין ר' אלעזר צין תנא קמא סבירא להו כסומכוס דנזק שלם משלם הלכך הכא דשני בצרורות קאמר ת"ק חצי נזק ומגופו משלם דמשונה הוא ומולדה דקין: **ורבי אלעזר סבר כרבי טרפון דאמר משונה קין**

בחצר הניזק משלם נזק שלם. והואיל ומשונה הוא אע"ג דנזק שלם משלם מגופו הוא דמשלם כדאמרין לקמן (דף עב:) בשמעתין לרבי טרפון משונה קין בחצר הניזק מגופו משלם: **ולא היא**. האי ותקצרא דקפרכת ובעית למידק מדרבי אלעזר דלאו בצרורות כי אורחיהו מניין לאוקמיה לאו דוקא ודחיה הוא דמאי לדחוי ולמימר דלאו ככי אורחיה פליגי אלא בדשני אכל מגופה לא תדוק הכי דהא שפיר מצינ לאוקמה בצרורות כי אורחיהו ותפשוט לצרורות מגופו משלם דמאי טעמא מוקמת לה בשינוי ורבי טרפון משום דנזק שלם במידי דאורחיה לא אשכחן מגופו הא לא תיקשי דלעולם בצרורות פליגי ורבי אלעזר כסומכוס: **וס"ל כר"י דאמר**. לקמן במועד זד תמות במקומה עומדת לקמן בפרק שור שנגח ארבעה (דף מה:) והלכך גבי צרורות נמי לסומכוס דחשיב ליה מועד משלם החצי מגופו וכי קמתי מגופו **אזד תמות**: **במועד מסחילפון**. כגון צרורות דאורחיהו: **מי**

יח.

והא חבץ משונה הוא. בשלמא אי אדלי קאי איכא לאוקמא בחבל גרוע וישן וכלוי דאורחיה הוא ליפסק בחטיטה מועטת שמחטטין למנוך המים שנחבל אכל השתא דקאי אחבל ע"כ איירי בחבל חזק דשייכא ציה תשלום אי נמי אי אדלי קאי מנינו לפרש דנפסק היינו שהותר הקשר שהיה ציה הדלי קשור בחבל:

תפשוט דלאו בכחו דמי. הוה מאי למימר דזיל הכא קמדמי ליה וזיל הכא קמדמי ליה אלא דבלאו הכי משני שפיר:

ועץ הגדיש משלם ח"נ. לקמן (דף כג.) מפרש למ"ד אשו משום חצי על כל הגדיש משלם חצי נזק דחצי דכלב הן והוי צרורות לצד ממקום גחלת ולמ"ד אשו משום גחלת על כל הגדיש פטור ועל מקום גחלת חצי נזק דבאדייה אדריי: **נזק שלם מגופו מי אשכחן**. פירוש ככי אורחיה:

במועד מתחילתו מי שמעת ליה א"א כגון דשני ואייעד. זו גירסת הקונט' ומפרש כיון דלייעד דהר ה"ל כי אורחיה וכי היכי דצלורות כי אורחיהו שמועדים מתחילתן ח"נ ותו לא הא נמי דשני ואייעד לא חמור ממועד מתחילתו ואין העדאה לצרורות ששינה בזה ומדקמתי דמשלם מגופו אלמא לצרורות כי אורחיה נמי מגופו ותפשוט דרבא וקשה דהיכי פשיט הא דרבא דלמא צרורות כי אורחיה מעלייה אכל היכא דשני אע"ג דלייעד משלם מגופו דלד תמות במקומה עומדת ואין לומר דאין הכי נמי דלא אחי למפשט צעיא דרבא אלא צא לומר שיש ליישב הצרייתא צע"א דאין זה סוגית הש"ס ונראה כגירסא דגרס אלא כגון דלייעד ולעולם מצי למפשט בעיין ולא תקשה מידי דרבי אלעזר דלא פליגי דצפונמא דסומכוס ורבנן ולא בדשני כדקאמרין וצפונמא דרבי טרפון ורבנן אלא תרוייהו כרבנן דסומכוס והכא בצרורות כי אורחיהו ובדלייעד והשתא פשיט צעיא דרבא דיש העדאה לצרורות דליידי צרורות כי אורחיהו וכן משמע מדקאמר או דלמא תולדה דרגל היא משמע דליידי בלא שינוי וכן מדמייתי עלה הידום אינו מועד דאכי אורחיה מייתי לה לעיל ותימה דלקמן (דף יט.) מוכח דמיירי על ידי שינוי גבי הא דבעי רב אשי יש שינוי בצרורות וקאמר ותפשוט מדבעי רבא יש העדאה מכלל דאין שינוי פירוש דאי יש שינוי היכי אחי מרביע נזק לנזק שלם וכן לקמן פריך והא משונה הוא משמע דאי הוה מוקמא פלוגתייהו בהעדאה ניחא משמע דבעיא דרבא על ידי שינוי איירי ונראה דצמרוייהו מצביא ליה אם יש העדאה או לאו דאי יש העדאה בצרורות כי אורחיהו גם על ידי שינוי יש העדאה דעיקר העדאה בקרן כמיצה ואי אין העדאה ככי אורחיהו גם ע"י שינוי אין העדאה דע"י העדאה לא הוי טפי מכי אורחיה ומה שפ"ה דבעי' דיש העדאה לא שייך לאוקמא ככי אורחיה דכיון דהוי אורחיה מה לי פעם ראשונה מה לי פעם רביעית לאו פירכא הוא כיון דדמייה רחמנא לקרן בחצי נזק שייכא ציה העדאה: **אלא**

יש העדאה מכלל דאין שינוי פירוש דאי יש שינוי היכי אחי מרביע נזק לנזק שלם וכן לקמן פריך והא משונה הוא משמע דאי הוה מוקמא פלוגתייהו בהעדאה ניחא משמע דבעיא דרבא על ידי שינוי איירי ונראה דצמרוייהו מצביא ליה אם יש העדאה או לאו דאי יש העדאה בצרורות כי אורחיהו גם על ידי שינוי יש העדאה דעיקר העדאה בקרן כמיצה ואי אין העדאה ככי אורחיהו גם ע"י שינוי אין העדאה דע"י העדאה לא הוי טפי מכי אורחיה ומה שפ"ה דבעי' דיש העדאה לא שייך לאוקמא ככי אורחיה דכיון דהוי אורחיה מה לי פעם ראשונה מה לי פעם רביעית לאו פירכא הוא כיון דדמייה רחמנא לקרן בחצי נזק שייכא ציה העדאה: **אלא**

יש העדאה מכלל דאין שינוי פירוש דאי יש שינוי היכי אחי מרביע נזק לנזק שלם וכן לקמן פריך והא משונה הוא משמע דאי הוה מוקמא פלוגתייהו בהעדאה ניחא משמע דבעיא דרבא על ידי שינוי איירי ונראה דצמרוייהו מצביא ליה אם יש העדאה או לאו דאי יש העדאה בצרורות כי אורחיהו גם על ידי שינוי יש העדאה דעיקר העדאה בקרן כמיצה ואי אין העדאה ככי אורחיהו גם ע"י שינוי אין העדאה דע"י העדאה לא הוי טפי מכי אורחיה ומה שפ"ה דבעי' דיש העדאה לא שייך לאוקמא ככי אורחיה דכיון דהוי אורחיה מה לי פעם ראשונה מה לי פעם רביעית לאו פירכא הוא כיון דדמייה רחמנא לקרן בחצי נזק שייכא ציה העדאה: **אלא**

יש העדאה מכלל דאין שינוי פירוש דאי יש שינוי היכי אחי מרביע נזק לנזק שלם וכן לקמן פריך והא משונה הוא משמע דאי הוה מוקמא פלוגתייהו בהעדאה ניחא משמע דבעיא דרבא על ידי שינוי איירי ונראה דצמרוייהו מצביא ליה אם יש העדאה או לאו דאי יש העדאה בצרורות כי אורחיהו גם על ידי שינוי יש העדאה דעיקר העדאה בקרן כמיצה ואי אין העדאה ככי אורחיהו גם ע"י שינוי אין העדאה דע"י העדאה לא הוי טפי מכי אורחיה ומה שפ"ה דבעי' דיש העדאה לא שייך לאוקמא ככי אורחיה דכיון דהוי אורחיה מה לי פעם ראשונה מה לי פעם רביעית לאו פירכא הוא כיון דדמייה רחמנא לקרן בחצי נזק שייכא ציה העדאה: **אלא**

עין משפט
נר מצוה

יד א ב ג מ"י פ"ב מהל' מקי ממון הלכה יד ועין בהשגות ובמ"מ סמג עשין סו טושי"ע ח"מ ס"י שז סעף יא וע"ש:

מוסף רש"י

משונה קרן בחצר הניזק. קרן תמה וכל מולדומיה קרי משונה, הואיל וזכית את וסתן שלא היו דרכן לכך (לעיר יד.).

^[א] תנ' הכשירא דקא אזיל דלי מיניה מיניה, ובי"ה גמא"י, (ב) אכ"ל רב סמא

^[א] יאין יש בהן צרורות) [איך יש בהן צד תמות].